



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

1	תובעים בתיק 33/22	שריג אפרים
2		נציגות הבית המשותף מרח' הלילך 7, נתניה באמצעות ב"כ: עוה"ד לוי גיל וגולדברגר יובל מרח' הרצל 32, נתניה

נגד

כץ שרי	נתבע בתיק 33/22
באמצעות ב"כ: עו"ד גולן מאיר רח' הרצל 25, נתניה, 4239001	

ובעניין:

כץ שרי	תובע בתיק 51/23
באמצעות ב"כ: עו"ד גולן מאיר רח' הרצל 25, נתניה, 4239001	

נגד

1	נתבעים בתיק 51/23	שריג אפרים
2		נציגות הבית המשותף מרח' הלילך 7, נתניה באמצעות ב"כ: עוה"ד לוי גיל וגולדברגר יובל מרח' הרצל 32, נתניה

פסק דין

עסקינן בשתי תובענות שהדיון בהן אוחד. עיקר עניינן של שתי התובענות בטענות הדדיות בדבר הסגת גבול ברכוש המשותף.

רקע

1. ענייננו בבית משותף המצוי ברחוב הלילך 7, נתניה, ובנוי על חלקה 131 בגוש 7926 (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 17 דירות וחלות עליו הוראות תקנון מוסכם שאושר לרישום ביום 22.12.2014 (להלן: "התקנון").

2. תובע 1 בתיק תביעה מספר 33/22 ונתבע 1 בתיק תביעה מס' 51/23 - מר אפרים שריג (להלן: "שריג"), הוא בעלים של דירה הרשומה כתת חלקה מספר 17 ומצויה בקומה העשירית בבית המשותף (להלן: "דירת שריג"). תובעת 2 בתיק תביעה מספר 33/22 ונתבעת 2 בתיק תביעה מספר 51/23 היא נציגות הבית המשותף, שחבריה הם גב' רוחמה דנגוט, גב' צילה רז וגב' ירדנה פישל (להלן: "הנציגות").

3. הנתבע בתיק תביעה מספר 33/22 והתובע בתיק תביעה מספר 51/23 הוא מר שרי כץ (להלן: "כץ") שהוא בעלים של דירת דופלקס הרשומה כתת חלקה מספר 15 וממוקמת בקומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 השמינית והתשיעית של הבית המשותף (להלן: "דירת כץ"). יצוין כי מר שרי כץ מתגורר
2 בארה"ב ובזמן הרלוונטי לתביעה התגורר בדירה מר יעקב כץ, אביו של מר שרי כץ. כעת,
3 דירת כץ מושכרת לאחרים.
4. בתביעה שמספרה 33/22 (להלן: "תביעת שריג") מבקשים שריג והנציגות כי המפקח יורה
5 לכץ לסלק את ידו מרכוש משותף (פתח מעלית וחלק ממבואה בקומה התשיעית) הכלול
6 בדירתו בניגוד לרישום בתשריט הבית המשותף, ולהשיב את מצב הרכוש המשותף
7 לקדמותו. כמו כן, התבקש צו המחייב את כץ לדאוג לכך שמנגנון המעלית יאפשר שימוש
8 במעלית לכלל הדיירים עד לקומה התשיעית, לאחר שיושב המצב לקדמותו ברכוש המשותף.
5. יצוין כי קודם להגשת תביעת שריג במסגרת הליך זה, הוגשה לפני המפקחת על רישום
9 מקרקעין תביעה דומה בתיק תביעה שמספרו 16/21. תביעה זו, נמחקה בהסכמה ביום
10 19.9.2021 (להלן: "ההליך הקודם").
11
6. בתביעה שמספרה 51/23 (להלן: "תביעת כץ") נטען כי שריג השתלט על חלקים בגג המשותף
12 ושייך אותם לדירתו וכן כי הוא חוסם את דרכי הגישה לגג המשותף לשאר הדיירים. על כן,
13 ביקש כץ כי המפקח יורה לשריג להשיב את דירתו למצב התואם את תשריט הבית המשותף.
14 עוד עתר כץ לכך ששריג או הנציגות יפרקו את רצפת הגג המשותף שהוגבהה וזו תוחזר
15 למצבה טרם ההגבהה, כן נתבקש צו המורה על סילוק רכוש פרטי השייך לשריג ומצוי בגג
16 המשותף, צו האוסר על שריג לעשות שימוש ייחודי בגג המשותף, וצו האוסר על שריג לנעול
17 את דלת היציאה לגג המשותף.
18
7. כאמור לעיל, הדיון בשתי התובענות הנזכרות לעיל אוחד, ומשלא הגיעו הצדדים לכלל
19 הבנות, חרף מאמצי הניכרים להובילם לכך, נשמעו ראיותיהם והוגשו סיכומי הצדדים
20 בכתב. להלן יובאו עיקרי הטענות הרלוונטיות, כאשר בחלק הדן בתביעת שריג יכוננו שריג
21 והנציגות גם 'תובעים' וכץ יכונה גם 'נתבע', ובחלק הדן בתביעת כץ יכונה כץ גם 'תובע'
22 ושריג והנציגות יכוננו גם 'נתבעים'.
23

24 **תביעת שריג**

25 **טענות התובעים**

- 26 8. בבית המשותף קיימת מעלית שאמורה להגיע למבואה בקומה התשיעית. אולם בקומה זו,
27 פתח המעלית אינו ממוקם במבואה המשותפת כפי שמתואר במסמכי הבית המשותף
28 ובהיתרי הבניה, אלא בתוך דירת כץ. כתוצאה מכך, הגישה היחידה מהמעלית לקומה
29 התשיעית מובילה ישירות לדירת כץ ומותרת רק באמצעות מפתח, לאחר שכפתור הגישה
30 במעלית הוחלף במנגנון נעילה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. התובעים טוענים כי המצב שבו פתח המעלית והמבואה הקומתית בקומה התשיעית - שהם רכוש משותף - נמצאים בפועל בתוך דירת כך, מנוגד לדין ובפרט להוראות סעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
10. כתוצאה ממצב זה, כדי להגיע לקומה העשירית שבה ממוקמת דירתו, נאלץ שריג לצאת מן המעלית בקומה השמינית ולטפס שתי קומות ברגל, במקום לעלות רק קומה אחת אילו היה יכול לצאת מהמעלית אל המבואה שבקומה התשיעית. לטענת התובעים, בכך נפגעות זכויותיו של שריג.
11. עוד נטען כי שריג רכש את דירתו בשנת 2016 וסמוך לאחר מכן פנה לכך כדי שיחזיר את השטח המשותף לכלל הדיירים בבניין ואולם כך סירב להיעתר לפניותיו של שריג. שריג גם פנה בתלונה למחלקת הפיקוח בעיריית נתניה לשם ביצוע פעולות אכיפה אולם במענה לכך נמסר לו כי עליו לפנות בהליך אזרחי לפני המפקח על רישום מקרקעין.
12. הנציגות, שהצטרפה לתביעה במסגרת כתב התביעה המתוקן - לאחר שכתב התביעה המקורי הוגש על ידי שריג בלבד - טוענת כי רוב דיירי הבית המשותף תומכים בהגשת התביעה נגד כך ודורשים את סילוק ידו מהרכוש המשותף ופתיחת המעלית בקומה התשיעית לשימוש כלל בעלי הדירות.

טענות הנתבע

13. לטענת כך יש לדחות את התביעה על הסף מטעמי התיישנות, השתק ומניעות. לדבריו, הוא רכש את דירתו מהקבלן המנוח יאיר זילברשטיין (להלן: "הקבלן") ביום 12.1.2012 במצבה הקיים AS-IS, על פי היתר בניה תקף וכדין, ללא שבוצע על ידו או על ידי מי מטעמו, כל שינוי במעלית או בשטח המבואה הקומתית. לטענת כך, מאחר שחלפו שבע שנים מהמועד שבו רכש את דירתו - התיישנה עילת התביעה.
14. כך טוען בנוסף כי שריג ידע מה מצבה המשפטי, התכנוני והפיזי של הדירה אותה רכש בשנת 2016, ובפרט ידע כי הגישה היחידה אליה היא דרך חדר המדרגות מהקומה השמינית. ממילא, שריג לא טען דבר במשך שנים רבות וגם ויתר באופן פורמאלי על כל טענה הנובעת מכך בעת רכישת הדירה. בנסיבות אלו, שריג מנוע ומושתק מלטעון נגד המצב הקיים, שכן היתה לו מודעות מלאה לדרכי הגישה לדירתו אשר לא השתנו מאז הקמת הבניין.
15. לגופו של עניין נטען כי המבואה הקומתית בקומה התשיעית, לרבות פתח המעלית שנמצא בתוך שטח דירת כך, וכן הגישה הייחודית באמצעות מפתח, נמכרו לכך על ידי הקבלן כחלק בלתי נפרד מדירתו, ובאופן התואם את היתר הבניה, ועל כן, אין מדובר ב"רכוש משותף". ככל שמסמכי הבית המשותף אינם משקפים את המצב העובדתי והרישוי-תכנוני בשטח, אזי מדובר בטעות שאין להתחשב בה (סעיפים 6, 19-20 ו-23 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. כץ הוסיף וציין כי הסעד אותו מבקשים התובעים הוא סעד מדיני היושר, ועמד על כך שהכללים הבסיסיים בדיני היושר הם "ניקיון כפיים" ו"איחור דוחה יושר". בענייננו טוען כץ חל שיהוי של שנים בהגשת תביעת שריג אשר חותר תחת הזכות לסעד המבוקש בה, וכי התביעה הוגשה ממניעים נקמניים בלבד ורק לאחר שכץ התנגד לבקשה להיתר בניה אותה הגיש שריג לשם הרחבת דירתו. כץ מוסיף וטוען, כי תביעה זו נגועה בחוסר ניקיון כפיים ניכר, שכן שריג עצמו פלש לגג המשותף, סיפח חלקים ממנו לדירתו, ועושה בהם שימוש ייחודי. כן נטען כי שריג ביצע הגבהה של הריצוף בגג המשותף דבר המהווה סכנה בטיחותית של ממש.

17. בהתאם לכך, טען כץ שיש לסלק את תביעת שריג על הסף ולגופה, תוך חיוב התובעים בהוצאות גבוהות, ובפרט נוכח העובדה שמדובר בתביעה שניה באותו עניין לאחר שההליך הקודם נמחק בהסכמה.

דיון

18. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק ובחנתי את ראיות וטענות הצדדים על רקע הוראות הדין, מצאתי לנכון לקבל את תביעת שריג. נימוקיי יובאו להלן.

דין טענת ההתיישנות להידחות

19. כאמור לעיל, בכתב ההגנה טען כץ כי עילת התביעה התיישנה, לנוכח המועד שבו רכש את הדירה. בסיכומיו זנח כץ את טענתו בדבר התיישנות התביעה, ולפיכך ומעיקר הדין אין מקום לדון בה בהתאם להלכה שלפיה דין טענה שלא הועלתה בסיכומים כדין טענה שנזנחה (ר' למשל ברע"א 3642/15 שלמה אדרי שירותי חשמל בע"מ נ' שמעון אדרי, בפסקה 6 (09.06.2015)).

20. בבחינת למעלה מן הצורך אוסיף כי גם אם היה עומד כץ על טענת ההתיישנות דינה היה להידחות לגופה, שכן הלכה פסוקה היא שהסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילה לסילוק יד בגינה, מתחדשת מיום ליום ואין במועד תחילת הפלישה כדי להביא לדחיית התביעה עקב התיישנות (ע"א 9413/03 אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד סב (4) 525), מה עוד שהבית המשותף מושא התביעה, בנוי על מקרקעין מוסדרים, שלא חלה לגביהם טענת התיישנות (ר' סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין).

דין הטענות בדבר שיהוי ומניעות להידחות

21. לטענת כץ, יש לדחות את התביעה מפאת שיהוי, השתק ומניעות, וזאת לנוכח העובדה כי התובעים לא טענו דבר נגד המצב הקיים בדירה במשך שנים רבות.

22. על פי הפסיקה ביסוד הדוקטרינה בדבר השתק מכוח מצג (מניעות) והשיהוי במשפט האזרחי עומדת ההגנה על אינטרס ההסתמכות ושיקולים של יושר והגינות. לצד זאת נקבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 כי על מי שמבסס את הגנתו על עקרונות אלה מוטל נטל כבד על מנת שלא לשחוק את
2 הודאות וההגנה על זכויות משפטיות. כן נקבע בפסיקה כי על הטוען לשיהוי להוכיח יצירת
3 מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת
4 התביעה, וכן להוכיח התנהלות בחוסר תום לב מצד המשתתף בהגשת התביעה. מכל מקום
5 נפסק כי גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין לבית המשפט שיקול דעת להכריע בדבר
6 המשמעות שראוי להעניק לטענת השיהוי במקרה הספציפי שלפניו. כן הובהר כי לנוכח
7 השלכותיה של טענת השיהוי על זכויותיו של התובע, הפעלת דוקטרינת השיהוי ודחיית
8 תביעה על בסיסה ייעשו במקרים חריגים בלבד (ר' ע"א 2483/14 שלומוביץ נ' בית חנניה
9 מושב עובדים להתיישבות, בפסקאות 30-34 (פורסם בנבו, 14.07.2016)).
- 10 23. כפי שיוצג בהמשך הדיון, אני סבור כי לא עלה בידי כץ להוכיח שנסיבות המקרה שלפני הם
11 בגדר המקרה החריג, שיש בו לחסום את התובעים מלעמוד על זכויותיהם הקנייניות ולברר
12 את תביעתם לפני המפקח, משיקולי שיהוי ומניעות. בין השאר, מאחר שעל פי הראיות
13 שלפניי כבר בשנת 2014 - שנתיים בלבד לאחר שרכש כץ את הדירה, ציינה גב' דנגוט בשיחה
14 עם כץ ששטח הלובי והמעלית אינם כלולים בדירתו (נספח 20 לתצהיר שריג, ור' גם שו' 32-
15 31 עמ' 10 לפרוטוקול ההוכחות), כן עולה כי שריג מחה ופנה בתלונה לרשויות הפיקוח
16 העירוניות ובמכתב התראה לכץ (נספח 12 וסעיף 18 לכתב התביעה המתוקן שלא הוכחש)
17 ואף הגיש בשנת 2021 את התביעה שנדונה בהליך הקודם.
- 18 **האם יש ליתן צו המורה על סילוק ידו של כץ משטח המבואה והיציאה מהמעלית בקומה**
19 **התשיעית**
- 20 24. עניינה המרכזי של המחלוקת בשאלה, האם זכאי כץ להמשיך לתפוס חזקה ייחודית בשטח
21 המבואה והיציאה מהמעלית או שיש להורות לו לסלק ידו משטח זה, תוך השבת המצב
22 לקדמותו.
- 23 25. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע הגדרה "שיוּרית" לרכוש משותף, ולפיה כל מה שאינו
24 "דירה" בבית משותף, הוא "רכוש משותף": "רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ
25 מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי
26 המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש
27 את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."
- 28 26. כידוע, לכל בעל דירה בבית משותף יש זכות קניינית ברכוש המשותף, המיועד לשימוש
29 (פוטנציאלי או בפועל) של בעלי הדירות. הדברים באים לידי ביטוי בסעיף 55 לחוק
30 המקרקעין הקובע כי: "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף
31 של אותו בית משותף".

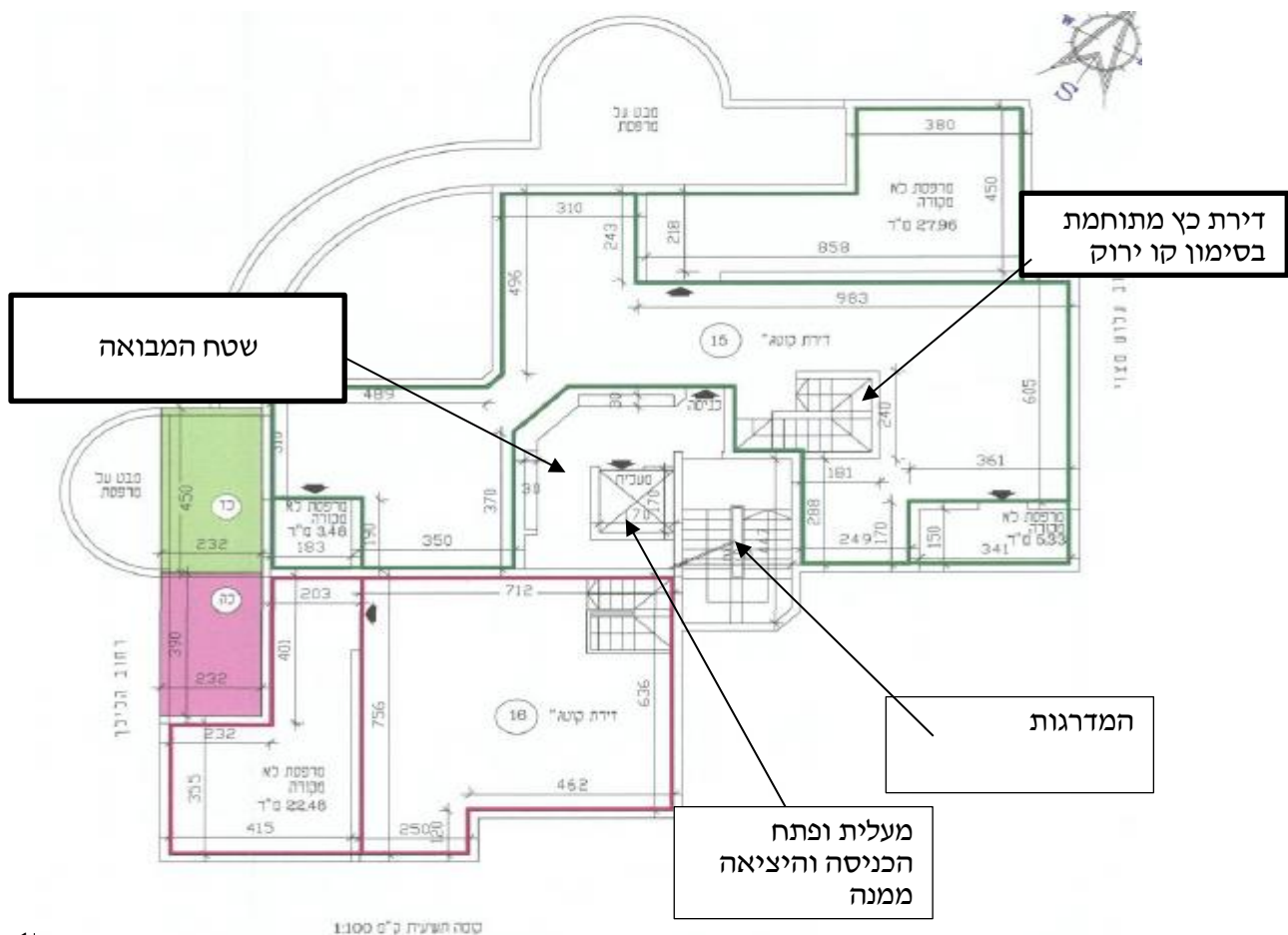


מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי באפשרותם של הדיירים לקבוע בהסכמה, הצמדת רכוש משותף לדירה מסוימת, שתירשם בתקנון הבית, להוציא את הרכוש המשותף ההכרחי שאינו ניתן להצמדה לדירה פלונית כדוגמת: "חדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות". אשר לחלקים בבית המשותף שהם רכוש משותף לא הכרחי, ניתן להצמידם לדירה מסוימת בהסכמת כל בעלי הדירות לפי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין הקובע כי: "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ר' גם בע"א 6421/21 יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ, בפסקה 9 (פורסם בנבו 09.05.2023).
28. בענייננו, עיון בתשריט הבית המשותף מעלה בבירור כי שטח המבואה והיציאה מהמעלית בקומה התשיעית אינם כלולים בתחומיה של דירת כץ. להלן, יוצג החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף של הקומה התשיעית (על גביו הוספתי סימונים לשם ההדגמה):



- 1:
29. עיון בתשריט הרישום מעלה כי שטח המבואה והמעלית, אינם מסומנים על גבי התשריט כשטח התחום בסימון ירוק של דירת כץ - תת חלקה שמספרה 15, והוא למעשה שטח נפרד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 מדירת כץ. ממילא, התקנון ותשריט הבית המשותף אינם מראים כי יש הצמדה כלשהי של
2 שטח המבואה והמעלית בקומה התשיעית לדירת כץ, בין השאר, מאחר שהצמדת רכוש
3 משותף הכרחי לדירה מסוימת איננה אפשרית על פי סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין (וראה
4 בעניין וידר בפסקה 9 המוזכר לעיל).
- 5 30. נוסף לכך, מתשריט הבית המשותף עולה בבירור כי הכניסה לדירת כץ בקומה התשיעית
6 היא מחדר המדרגות המשותף ומהמבואה הקומתית והיא איננה כניסה פרטית מתוך
7 המעלית.
- 8 31. כידוע, מסמכי הבית המשותף הרשומים בפנקסי המקרקעין, כל עוד לא תוקנו או שונו כדון,
9 מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון ציבורי במרשם
10 ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט (ר' סעיף 125(א) לחוק המקרקעין;
11 וכן בע"א 1559/99 **צימבלר נ' תורג'מן**, פ"ד נו (5) 49 (2003).
- 12 32. משכך, ומאחר שכלל יסוד הוא שעל המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי
13 מסמכי הבית המשותף והמצב הרישומי הקיים (ר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2**
14 **קרית אונו נ' ירדני**, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984), יש לקבוע כי מניתוח מסמכי הבית המשותף
15 עולה בבירור כי שטח המבואה בקומה התשיעית ופתח היציאה מהמעלית הם 'רכוש
16 משותף', שכן אינם חלק מדירת כץ ולא הוצמדו לדירת כץ.
- 17 33. מכאן, וכפי שנקבע בפסיקה זה מכבר, עובר הנטל לכץ, להוכיח מכוח איזה זכות שבדין הוא
18 רשאי להמשיך להחזיק בשטח המבואה והמעלית, הנמצא כיום בחזקתו ובשימוש הייחודי
19 (ר' סעיף 16 לחוק המקרקעין; ע"א 127/77 **מלכה קפה נ' יוסף לוי**, פ"ד לא(3) 465, 455
20 (1977).
- 21 34. אקדים ואומר כי לא מצאתי לקבל את טענת כץ בדבר הסכמה רבת שנים של בעלי הדירות
22 ושל בעלי המקרקעין הקודמים (הקבלן זילברשטיין) למתן שימוש ייחודי במבואה הקומתית
23 ובמעלית, וכי זו יוצרת לו זכות שאינה הדירה לשימוש וחזקה ייחודית בשטח זה. אפרט.
- 24 35. ראשית, כפי שטענו התובעים בסיכומיהם (סעיפים 1-6) והצדק עימם, טענה זו של כץ, חרגה
25 מחזית המחלוקת ולא נטענה כלל בכתב ההגנה מטעם כץ. במסגרת ההליך דנן, לא הוגשה
26 בקשה לתיקון כתב ההגנה, וממילא לא ניתנה החלטה המתירה הגשת כתב הגנה מתוקן.
27 לטעמי, העלאת טענה כאמור היא בגדר הרחבת חזית אסורה, ודינה להידחות רק מן הטעם
28 הזה.
- 29 36. שנית, גם אם אניח לטובת כץ כי אין מדובר בהרחבת חזית אסורה, מהראיות שהוצגו לפניי
30 אין ללמוד שכך הוכיח כי ניתנה לו הסכמה ברורה, מפורשת, חד-משמעית וקונקרטית של כל
31 בעלי הדירות, המאפשרת לו המשך שימוש ייחודי ברכוש המשותף ולכלול חלקים מהרכוש
32 המשותף בתוך דירתו, הלכה למעשה - **לצמיתות**. יוזכר כי על פי הפסיקה, תפיסת חזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה במרשם המקרקעין, טעונה הסכמת כל
2 בעלי הדירות - 'פה-אחד', שכן במהותה, דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה,
3 שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש
4 המשותף (ר' ע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 **בן**
5 **צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); י' ויסמן דיני קניין - חלק שני בעלות ושיתוף, 455-
6 454 (1997).
- 7 37. עוד נקבע בפסיקה כי שתיקה רבת שנים או אי התנגדות של דיירים אינן שוות ערך להסכמה
8 ואין בהן די. בהתאם להלכה הפסוקה, אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת.
9 יש צורך בהסכמה מפורשת, ועל הטוען לזכות מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את
10 ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות ברוב הקבוע בחוק (ר' רע"א 259/99 **חברת פליציה ראובן**
11 **נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402; ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי רפול**, פ"ד נד(3) 389, 394).
- 12 בענייננו, כך לא הביא ולו רמז לראיה שכזו. כך לא הציג החלטה של אסיפת בעלי הדירות
13 המעידה על הסכמתם לתפיסת החזקה הייחודית בשטח המחלוקת וכן לא הביא לעדות את
14 כל בעלי הדירות בבית המשותף על מנת שיאשרו כי נתנו את הסכמתם לכך.
- 15 38. שלישית, יש לדחות את טענת כך לפיה בעלי הדירות בבית המשותף כפופים להסכמת בעלי
16 המקרקעין הקודמים (משפחת זילברשטיין) ל'סיפוח' השטח המשותף לדירת כך, תחילה
17 מפני שההסכמה בעל-פה הנטענת לא הוכחה כדבעי על פרטיה (ר' דברי מר ספי זילברשטיין
18 בעדותו: "ש. אתה היית שותף להסכמה זו או רק שמעת? ת. התשובה היא אני עשיתי
19 שימוש בפועל במעלית על מנת לעלות לקומה תשיעית מעבר לכך שהבניין נבנה הייתי בן
20 15 ולא הייתי שותף להסכמות כלשהן". (שו' 37-35 בעמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות ור' גם בשו'
21 34: "כרגע אני לא זוכר מבחינת שנים"); יתרה מזאת, כך נמנע מלהציג כראיות מטעמו את
22 חוזה המכר עם רוכשי הדירות בבית המשותף המפרטים באופן קונקרטי את גריעתו של שטח
23 זה מהרכוש המשותף, כנדרש בדין; כמו כן, ההסכמה הנטענת גם לא עוגנה בתקנון הבית
24 המשותף וביתר מסמכי הבית המשותף. בהתאם לפסיקה, כוחו של התקנון גובר על הסכמים
25 קודמים שנהגו בין הצדדים, שכן עצם רישום התקנון מבטל כל הסכמה קודמת, ככל שהיא
26 סותרת את הוראותיו (עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ**
27 **נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ** (פורסם בנבו, 10.8.2021).
- 28 כאמור לעיל, התקנון הרשום אינו כולל הצמדה של שטח המבואה והמעלית לדירת כך, וכן
29 אין בו כל ביטוי להסכמה של כל בעלי הדירות לחזקה ולשימוש הייחודי שנעשה בשטח זה,
30 ולפיכך אין כל משמעות להסכמות אם וככל שניתנו על ידי הקבלן. כשנשאלה העדה גב' שלי
31 זילברשטיין, מדוע לא נרשמה ההסכמה, לא נתנה לכך כל הסבר, אלא השיבה שאינה יודעת
32 ולא עסקה בכך: "לשאלת המפקח, מדוע אם הייתה הסכמה כזו לטענתכם שהלובי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הקומתני יהיה חלק מהדירה מדוע הדבר לא בא לידי ביטוי במסמכי הבית המשותף אני
2 משיבה שאני לא יודעת. לא התעסקתי בזה" (שו' 6-7 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות).
- 3 יש להדגיש, תקנון הבית המשותף דנן, שלו מעמד קנייני על פי חוק המקרקעין, ואשר נרשם
4 במרשם המקרקעין בשנת 2014, הוא זה המבסס את זכויותיהם של הצדדים ביחס
5 להצמדות או צמידויות מיוחדות לכל דירה, והוראותיו גוברות על הסכמות קודמות, ככל
6 שניתנו. על כן, המצב המשפטי/קנייני הוא שהוראות התקנון הרשום - אשר תקפות כלפי
7 כולי עלמא (ר' סעיף 62 (ג) לחוק), הן ההוראות המחייבות לענייננו.
- 8 39. רביעית, גם אם הייתי רואה בשתיקת בעלי הדירות או באי-התנגדות כהסכמה מכללא
9 לשימוש ייחודי אותו עשו כך ברכוש המשותף, הרי שלכל היותר אפשר לראות את השימוש
10 כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה.
- 11 כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חניס שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין
12 ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון, ולעולם אפשר לחזור ממנה (ר' עש"א 11-11-36094 הופמן
13 נ' נציגות הבית המשותף ברח' ארלוזורוב 188 ת"א, פורסם בנבו 08.05.2011), כן נפסק כי
14 רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של
15 מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על אינטרס
16 ההסתמכות ולא תותר חזרה מן ההסכמה שניתנה (ע"א 2307/99 מכלוף נ' חג'ג' (פורסם
17 בנבו 10.06.2001); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (פורסם בנבו 29.4.2014); ע"א
18 (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 (פורסם בנבו 5.10.2016). עוד נקבע בפסיקה, כי
19 בנייה בלתי חוקית נתונה, מעצם טיבה, לסכנת הריסה, ועל כן אין הבונה רשאי לטעון לזכות
20 הנשענת על הסתמכותו (ר' ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'צקי נ' שפלן, פורסם בנבו
21 3.4.2006).
- 22 בענייננו, הצדדים אינם חלוקים על כך כי סגירת המבואה והמעלית ושיוכה לדירת כך, אינם
23 תואמים את היתרי הבניה החלים על הבית המשותף (ר' הודעת כך מיום 14.2.2023 וכן
24 שורות 5-9 בעמ' 1 לפרוטוקול מיום 1.3.2023). זאת נוסף לאמור בחוות דעתו של אדריכל
25 צרפתי מטעם שריג שהוגשה לתיק, אשר לא הופרכה.
- 26 יצוין כי אדריכל צרפתי הדגיש בחוות דעתו שבחן את כל היתרי הבניה החלים על הבית
27 המשותף והגיע לכלל מסקנה כי שטח המבואה הקומתית בקומה התשיעית הוא שטח
28 שירות' משותף לכל דיירי הבניין, כך שגם במישור התכנוני שטח זה אינו יכול להיות משויך
29 לדירת מגורים בבית (עמ' 2 לחוות הדעת). לאור האמור, הוכח לפניי כי 'סגירת' שטח
30 המבואה והמעלית בתחומיה של דירת כך סוטה מהיתרי הבניה החלים על הבית המשותף
31 ובנסיבות אלו לא עומדת לכך הסתמכות לגיטימית הראויה להגנה. משכך, וגם מן הטעם
32 הזה, לא מתקיימות במקרה שלפניי הנסיבות החריגות ויוצאות הדופן שבהן ניתן למנוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 מבעלי הדירות להגיש תביעה לאכיפת זכויותיהם הקנייניות בהתבסס על שתיקתם
- 2 והימנעותם מהגשת תביעה לאורך השנים.
- 3 40. יתרה מזאת, מחומר הראיות שהוצג עולה כי בסבירות גבוהה למדי כץ ידע כבר בעת רכישת
- 4 הדירה בשנת 2012 כי שטחי המבואה והמעלית אינם כלולים מבחינה משפטית בדירתו,
- 5 שכן תיאור הדירה בהסכם הרכישה של דירת כץ, המפנה לתשריט שצורף להסכם הרכישה
- 6 לא כלל את שטח המבואה ופתח היציאה מהמעלית (ר' הגדרת "הדירה" בסעיף 1.3.11
- 7 להסכם הרכישה ובנספח ג' להסכם הרכישה – נספח 7 לתצהיר שריג, ראה שו' 12-15 בעמ'
- 8 4, שו' 1-3 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות).
- 9 41. בהקשר זה, ראוי להוסיף כי נסיבות העסקה לרכישת דירת כץ מעוררות תהיות של ממש.
- 10 מהראיות שהוצגו לפני עולה כי תיאור הדירה במסמכי העסקה לא תאם את מצבה הפיזי
- 11 של הדירה במועד עריכת העסקה, עובדה המעוררת ספקות ביחס לתום לבם של הצדדים
- 12 ביחס למאפייני הדירה בהקשר הרלוונטי לעניינו. ר' דברי עו"ד ספי זילברשטיין בחקירתו
- 13 (שו' 36-37 בעמ' 3 לפרוטוקול ההוכחות): "ש. לשאלת המפקח המצב שבו היתה חריגה
- 14 שבו הדירה היתה בניה על גבי הלובי הקומתי של הקומה התשיעית היה ידוע בחתימת
- 15 ההסכם. ת. נכון". ובהמשך: "ש. האם אמרתם לקונה הלובי הוא צריך להיות קומתי או
- 16 צירפנו לדירה למרות שזה לא כתוב במסמכים? ת. אמת. לא אמרנו שהוא שייך ולא אמרנו
- 17 שלא שייך" (שו' 11-13 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות). ובמקום אחר ר' דבריו של כץ בתמלול
- 18 השיחה משנת 2014: "אבל תקשיבי יאיר עשה חריגה נגד החוזה שלו איתנו..." (נספח 20
- 19 לתצהיר שריג). בנסיבות אלו, ולמרות שהעניין לא התברר כל צרכו במסגרת ההליך דן
- 20 (יצוין כי מר שרי כץ הגיש תצהיר בכתב אך בחר שלא להתייצב למתן עדות לפני במסגרת
- 21 ההליך המאוחד, ותצהירו הוצא מהתיק – ר' החלטה בעמ' 24 בפרוטוקול ההוכחות) קשה
- 22 להתרשם שכץ נהג בתום לב ביחס למאפייני הדירה ואכן לא ידע או לא יכול היה לדעת על
- 23 דבר קיומו של פער בין תיאורה המשפטי של הדירה במסמכים לבין מצבה הפיזי. כפועל
- 24 יוצא מהאמור, ספק רב אם טענתו בדבר הסתמכותו על שתיקת השכנים היא הסתמכות
- 25 שבתום לב. בכל מקרה, נוכח הצהרתו של כץ בהסכם הרכישה (סעיף 2.2.1) כי הוא מודע
- 26 למצב התכנוני והרישוי של הדירה הוא מוחזק כמי שהיה מודע לכך שדירתו אינה כוללת
- 27 את המעלית והמבואה, ואף אם לכץ טענות כלשהן במישור היחסים החוזיים בינו לבין
- 28 הקבלן שמכר לו את הדירה, הרי שטענות אלה אינן יכולות לגבור על זכויותיהם הקנייניות
- 29 הרשומות של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
- 30 42. חמישית, כפי שצוין לעיל, חדר המדרגות המבואה הקומתית והמעלית הם רכוש משותף
- 31 "הכרחי", אשר חוק המקרקעין אינו מאפשר את הצמדתו לדירה מסוימת. ועל כן ספק רב
- 32 בעיני אם לנוכח הוראות חוק המקרקעין, יכולים היו כל בעלי הדירות לתת הסכמה בעלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 תוקף משפטי מחייב למתן זכות שימוש ייחודי לצמיתות (שכמוהו כהצמדה כאמור), לאותם
2 חלקים ברכוש המשותף אשר אין אפשרות על פי חוק להצמידם לדירה פלונית.
- 3 43. כמו כן, טענת כץ (שבחר שלא להתייצב למתן עדות ולהיחקר על תצהירו), כי רכש את הדירה
4 במצבה הקיים ולא ביצע בעצמו כל שינוי, אינה מעלה או מורידה דבר, ואינה יכולה לשמש
5 כבסיס להגנתו מפני התביעה, שכן רוכש דירה בבית משותף בא בנעליו של הבעלים הקודם,
6 שממנו רכש את הדירה (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים
7 בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309).
- 8 44. עוד אוסיף כי שוכנעתי בדבר הצורך של התובעים בשימוש המבוקש במעלית ובמבואה ולא
9 התרשמתי כי דרישת התובעים לסילוק יד היא דווקנית וחסרת תום לב. כפי שתיאר שריג
10 בתצהירו נגרמת לו אי נוחות של ממש מהעובדה שהוא נאלץ לטפס שתי קומות ברגל לצורך
11 הגעה לדירתו המצויה, כזכור, בקומה העשירית בבית (סעיפים 13 ו-17 לתצהיר שריג). לא
12 נעלמה מעיני הטענה כי זהו המצב שבו רכש את דירתו בשנת 2016, אולם גם אם שריג היה
13 נכון לקבל את המצב בעבר, זכותו היא, בין אם בעקבות שינוי מצב בריאותי ובין מסיבה
14 אחרת, לעמוד על זכותו הקניינית לגישה סבירה ונוחה יותר לדירתו דרך הרכוש המשותף.
15 לטעמי, שתיקתו והימנעותו מהגשת תביעה בעבר, אינן מונעות ממנו לעשות כן עתה.
- 16 45. לא מצאתי להידרש בפירוט ליתר הטענות שאינן דרושות, לדעתי, לצורך הכרעה בתביעת
17 שריג, בפרט לא מצאתי ממש כי התנהלות שריג ונציגות הבית המשותף בעניינו של כץ
18 חמורה ויבלתי חוקית במידה כזו השוללת מהם אפשרות לקבל סעד וממילא, הטענה
19 העיקרית בהקשר זה שלפיה שריג עצמו סיפח לדירתו רכוש משותף תידון בנפרד במסגרת
20 תביעת כץ.
- 21 עוד אוסיף כי, ככלל, טענת "טול קורה מבין עיניך", אינה יכולה לשמש כטענת הגנה מפני
22 תביעה לסילוק יד מרכוש משותף המבוססת על זכות קניינית. לעניין זה, אפנה לדבריו של
23 בית המשפט העליון בעניין ע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, פ"ד לו(2) 444, בציינו את
24 הדברים הבאים:
- 25 "מכאן אתה למד, כי אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש
26 המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום
27 להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד
28 כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם, הפועל היוצא
29 מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה
30 יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל
31 הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם. הוא הדין בענייננו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הסגות הגבול של המערערים בעבר ברכוש המשותף ראויות לכל גינוי, אולם אין הן יכולות
2 לשמש הכשר למעשיהם של המשיבים". (הדגשה שלי – א.ש.).
- 3 46. הנתבע הפנה בסיכומיו לאסמכתאות רבות, שמרביתם נסקרו על ידי בית משפט השלום
4 בחיפה (כב' השופטת סיגלית מצא) בת"א 1834-07-19 דוחובני נ' טברסקי, פסקאות 35-47
5 פורסם בנבו, 2.3.2021). אלא שבמקרה שנדון בבית משפט השלום בחיפה, ביקשו התובעים
6 לבטל הסכם חלוקת שימוש שהם עצמם נהנו ממנו, תוך עשיית שימוש ייחודי בחלקים
7 אחרים של הרכוש המשותף (ר' סעיף 55 לפסק הדין). כך שהמקרה שנדון שם אינו דומה
8 לענייננו.
- 9 יודגש כי עד כמה שידיעתי מגעת, הפסיקה הכירה בתוקפה של חלוקת שימוש מוסכמת - אף
10 שלא זכתה לביטוי רישומי במסמכי הבית המשותף - באותם המקרים שבהם הוכח מתן
11 תמורה הדדית בין בעלי הדירות. כלומר, רק במצבים שבהם בעל דירה ויתר על זכותו
12 לעשות שימוש בחלק מסוים של הרכוש המשותף, תמורת קבלת זכות שימוש ייחודי בחלק
13 אחר של הרכוש המשותף (ע"א (מחוזי ת"א) 1295/03 נוי נ' קורנפלד (פורסם בנבו
14 10.07.2006); ת"א 5496/04 משולם נ' וקנין (פורסם בנבו 5.12.2007). לא מצאתי ואף לא
15 הופנית על ידי הנתבע לאסמכתא משפטית או למקרה שנדון בפסיקה ודומה לענייננו.
- 16 47. כך גם העניין שנדון בת"א (אשקלון) 61922-03-21 שמחון דאבוש נ' נתן פריד (פורסם בנבו,
17 10.10.2023), אליו הפנה הנתבע בסיכומיו, אינו יכול להועיל לו. במקרה שם, קבע בית
18 המשפט כי למרות רישום הזכויות המשותף במקרקעין, מאחר שהתובעים בנו ביתם ברכוש
19 המשותף על חלק שהיה בשימוש בלעדי של בעלת הבית הקודמת - על פי ההסכמות שנהגו
20 קודם לכן, הם כפופים להסכמות אלו, שכן התובעים אינם יכולים לעתור לביטול ההסכמות
21 לאחר שפעלו בהתאם להן. ברי כי אין זה המקרה שלפניי.

22 **סוף דבר**

- 23 48. אני ער לכך שמדובר בסעד חריף, אולם בנסיבות העניין אין מנוס מלקבל את התביעה.
- 24 49. ניתן בזאת צו המורה לכך לסלק את ידו מהמבואה בקומה התשיעית ולהשיב את מצב
25 הרכוש המשותף לקדמותו, כך שדירתו ושטח המבואה בקומה התשיעית יתאימו במדויק
26 למוצג בתשריט הבית המשותף.
- 27 50. העבודות הנדרשות לצורך ביצוע האמור לעיל תבוצענה על ידי בעל מקצוע מטעם כץ
28 ובמימונו של כץ, ללא פגיעה בתשתיות הבניין, בפיקוח הנדסי ובכפוף לחוק התכנון והבניה,
29 תשכ"ה-1965 ותקנותיו.
- 30 51. העבודות יושלמו בתוך 90 יום מהיום. עם השלמת העבודות יודיע כץ על כך בכתב לנציגות
31 ולמר שריג.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. אישור בכתב מאת הגורם ההנדסי המפקח כי דירת כץ והמבואה בקומה התשיעית תואמים את מיקומם ושטחם כפי שנקבע בתשריט הבית המשותף, בצירוף מדידה מדויקת, ישמש ראיה, לכאורה, לביצוע פסק הדין.
53. כמו כן, בתוך 30 ימים מהיום שבו יודיע כץ בכתב לתובעים כי הושלמו העבודות כמתואר לעיל, ומאחר שהמעלית היא רכוש משותף, תפעל **נציגות הבית המשותף** להתאים את מנגנון המעלית כך שיתאפשר לכל הדיירים בבית המשותף לעלות במעלית לקומה התשיעית.
54. התאמת מנגנון המעלית כאמור, לרבות ביטול המפתח הייעודי לקומה התשיעית, יבוצעו על ידי הנציגות ועל חשבון הנציגות, בכפוף להנחיות מקצועיות, בטיחותיות והנדסיות הנדרשות של חברת המעליות של הבית המשותף.
55. לעניין הוצאות משפט, בבואי לבחון את סכום ההוצאות הראוי בנסיבות העניין, בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, ולאחר ששקלתי את התנהגות הצדדים להליך ובכלל זה דרך ניהול ההליך, הסעד המבוקש, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו ואת חשיבות העניין לבעלי הדין, מצאתי לנכון להעמיד את הוצאות המשפט, הכוללות את האגרה כפי ששולמה ושכר טרחת עורך דין, בסך כולל של 15,000 ש"ח.
56. סכום זה ישולם על ידי הנתבע כץ לתובעים בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

תביעת כץ

טענות התובע

57. בכתב התביעה (המתוקן) נטען כי דירתו של שריג חורגת אל שטחים המצויים ברכוש המשותף, וכי שריג עושה בחלק משטחי הגג המשותף שימוש פרטי וייחודי, תוך שהוא מונע מדיירים אחרים לעשות שימוש דומה בשטח המשותף. בהתאם לכך, ובבחינת "נאה דורש נאה מקיים", דורש כץ משריג להתאים את מבנה דירתו לרישום בתשריט הבית המשותף, בהסתמך על מפת מדידה אותה צירף לתביעה, המדגימה את שטחי החריגה הנטענים (החריגות סומנו במפת המודד בספרות 1-4).
58. נוסף לכך נטען כי שריג או מי מטעמו פירקו את דודי השמש שהיו מוצבים בגג המשותף והעתיקו אותם למקום אחר. לאחר מכן, בנה שריג או מי מטעמו הגבהה לרצפת הגג המשותף כדי שיוכל להשקיף לעבר הים גם בישיבה על כסאות. לטענת כץ, סילוק הדוודים, הגבהת הרצפה והצבת הכיסאות בגג פגעו בפרטיותו ובפרטיות משפחתו (שהתגוררה אז בדירה), שכן בעקבות ההגבהה ניתן לצפות בקלות מהגג לתוך מרפסת דירתו.
59. יתרה מכך, בשל הגבהת רצפת הגג הופחת גובה המעקה ב-43 ס"מ והוא מגיע כעת ל-97 ס"מ בלבד, בעוד שהתקן הישראלי דורש גובה מינימלי של 105 ס"מ למעקות גג. מצב זה, בשילוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הכסאות שהציב שריג, יוצר סיכון בטיחותי מוגבר לדיירי הבניין. עוד נטען, כי שריג נועל
2 לעיתים את דלת היציאה לגג מחדר המדרגות ומשאיר את המפתחות בדלת כדי למנוע
3 יציאה של דיירים לשטח הגג המשותף, וכן דורש מהם לתאם עמו את העלייה לגג.
- 4 60. עוד הוסיף כץ וטען כי חברת הנציגות, גב' דנגוט היא גיסתו של שריג, ומצויה בניגוד עניינים
5 מובהק בכל הקשור לפעילותה כחברת הנציגות בהקשר הרלוונטי לענייננו. כך, גב' דנגוט,
6 מעודדת ותומכת במעשיו של שריג ומגבה אותו, ונמנעת מלפעול לתיקון הליקוי הבטיחותי
7 בגג המשותף וכן נמנעת היא מלפעול נגד שריג לשם הפסקת השימוש ברכוש המשותף,
8 בניגוד לחובתה ותפקידה כחברת נציגות הבית המשותף. גב' דנגוט אף איימה על התובע כי
9 תגיש נגדו תלונה בעירייה ותגייס את השכנים נגדו כדי לאלצו להוציא את המעלית מדירתו.
- 10 61. בהתאם לאמור, התבקש בתביעה להורות על פרוק הגבהת הרצפה, לסלק כל רכוש פרטי
11 אשר שייך לשריג לרבות כיסאות ו/או שולחנות מהרכוש המשותף, ליתן צו האוסר עליו
12 להציב כל רכוש פרטי השייך לו בשטח הרכוש המשותף, ליתן צו האוסר עליו לעשות שימוש
13 ייחודי ברכוש המשותף בגג, וכן ליתן צו האוסר על שריג לנעול את דלת היציאה לגג.

טענות הנתבעים

- 14
- 15 62. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים את קיומן של חריגות ופלישות לשטח הרכוש המשותף
16 מדירת שריג. נטען כי דירת שריג תואמת במדויק את תשריט הבית המשותף וכי שריג לא
17 חרג והשתלט על שטח משותף מדירתו. הנתבעים טענו כי שריג לא ביצע קירוי ובניית "קיר
18 חוסם" בקיר המערבי, כפי שמסומן 1 במפת המודד, ובכל מקרה במסגרת היתר הבניה
19 שקיבל התחייב שריג לפתוח פתח מעבר במיקום זה.
- 20 אשר למסומן 2 במפת המודד (הממ"ד) נטען כי חישובי השטחים אינם מדויקים, ולכל
21 היותר, קיימת סטיה מינורית בחישוב שטח החריגה שעומד על 0.26 מ' בלבד; אשר למסומן
22 3 במפת המודד נטען כי מדובר במדידה שבוצעה בשטחו הפרטי של שריג והמודד לא היה
23 רשאי לבצע מדידה ללא רשותו, ומכאן שאין להתחשב בראיה זו; אשר למעקה המסומן 4
24 במפת המודד, ממילא במסגרת היתר הבניה שקיבל שריג עתיד המעקה להיבנות כקיר.
- 25 63. הנתבעים הכחישו כי שריג עושה שימוש ייחודי בגג המשותף. לעניין נעילת דלת הגג ומניעת
26 שימוש הדיירים בשטח המשותף, צוין כי באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 3.7.2023
27 החליטו בעלי הדירות לנעול את היציאה לגג המשותף, ונמסרו מפתחות לדיירים אשר ביקשו
28 זאת. הסיבות העיקריות לכך הן שדרך הגישה לגג עוברת דרך שטח דירתו של שריג ולאור
29 העובדה שכך משכיר את דירתו בהשכרות קצרות טווח באמצעות פרסומה בפלטפורמה
30 אינטרנטית כדוגמת Airbnb, ונעילת הגג נועדה לשם מניעת גישה לשוכרים או לאנשים
31 שאינם דיירי הבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

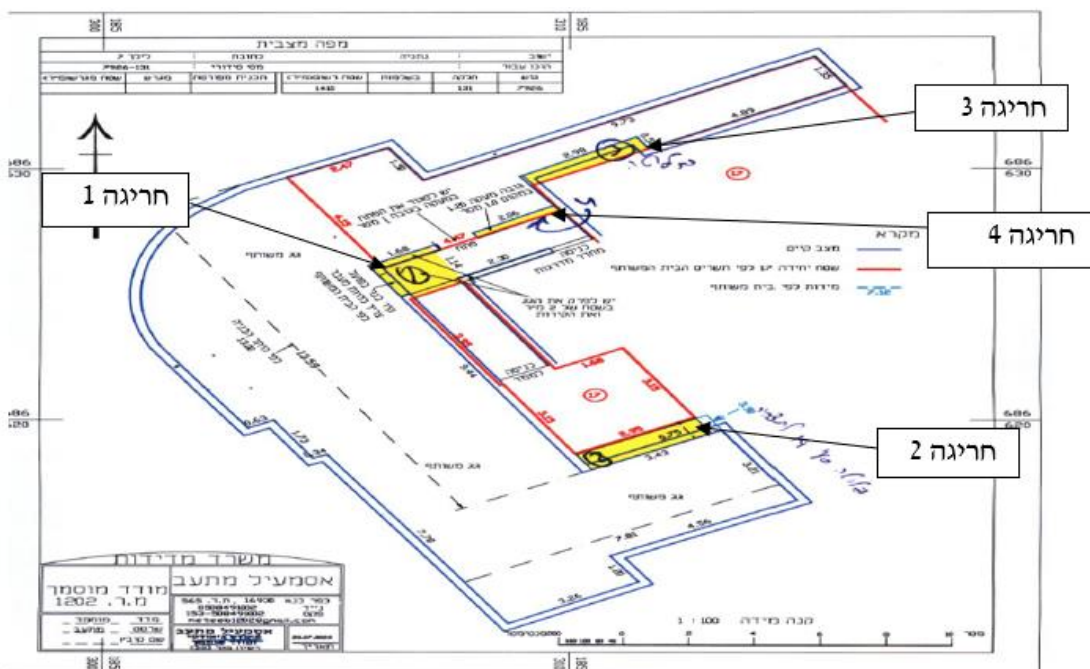
64. בהקשר זה, הוסיפו וטענו הנתבעים כי אם התובע מעוניין במפתח לגג אין מניעה שיפנה לנציגות ויקבל מפתח. הנתבעים הכחישו כי חברת הנציגות גב' דנגוט פועלת בניגוד עניינים וציינו כי כל ההחלטות שמתקבלות על ידי הנציגות בנוגע לבניין מתקבלות באופן שוויוני לטובת בעלי הדירות וללא שנקטת מידה של איפה ואיפה. גב' דנגוט, יחד עם שאר חברות הנציגות, תורמת ממרצה ומניסיונה לטובת הבית, בהתנדבות מלאה, והטענות כלפיה מופרכות ומועלות על ידי כך רק ממניעים נקמניים.
65. בהקשר זה נטען כי לאחר שאושרה בקשתו של שריג להיתר בניה, ומכיוון שעל פי הידוע והמידע שהוצג לה שריג לא משתלט על רכוש משותף, אין כל עילה שהנציגות תפעל נגד שריג. ההפך הוא הנכון – פעולה שכזאת תיתפס כפעולה חסרת תום לב לאור המצב העובדתי והמשפטי.

דיון

66. להלן אדון בסעדים המבוקשים בתביעת כך וזאת על רקע חוות דעת המומחים, הראיות, החקירות וטענות הצדדים בסיכומים.

החריגות המיוחסות לדירת שריג

67. לצורך הוכחת טענתו הגיש כך חוות דעת מומחה של המודד איסמעיל מתעב (להלן: "המודד איסמעיל"), וסימן במפת המדידה ארבע חריגות המיוחסות לדירת שריג ומסומנות בצבע צהוב. לשם ההמחשה, תובא כאן מפת המדידה של המודד איסמעיל, על גביה הוספו בכתב יד הערות אותן רשמתי במהלך ישיבת ההוכחות.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. יצוין כי הנתבעים הגישו מטעמים חוות דעת מומחה נגדית של המודד איציק בן אבי (להלן: "המודד בן אבי").

69. אשר לחריגה המסומנת בספרה 1 במפת המודד איסמעיל וסומנה בצהוב - למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בשטח שהוא **רכוש משותף** וכי המצב בפועל, קרי מיקום הפתחים המובילים לגג המשותף, אינו משקף את המצב הרישומי בהתאם לתשריט הבית המשותף שלפיו הפתח המוביל לגג המשותף אמור להיות בקיר המערבי. אין גם מחלוקת שלא מדובר בחריגה שבה שטח משותף 'סופח' באופן 'פיזי' לדירת שריג, כמו כן, לא עלה בידי כץ להוכיח כי שריג בנה את הקיר החוסם את היציאה לגג המשותף. לכל היותר, הוכח כי שריג עשה בשטח זה שימוש אקראי ואחסן בו מספר כסאות (2/ת), שוי' 25-37 בעמ' 35 לפרוטוקול ההוכחות וכן סעיף 55 לסיכומי התובע).

70. אשר להשבת המצב לקדמותו בחריגה זו, בסיכומיהם טוענים הנתבעים שמיקום הפתח ישונה בהתאם לתכנית המאושרת ולהיתר הבניה להרחבת הדירה שביקש מר שריג, כך שפתח היציאה לגג המשותף יותאם לרישום בתשריט הבית המשותף (ר' סעיפים 55 ו-56 לסיכומי הנתבעים). משאלו עמדות הצדדים, הרי שאין מניעה מלהיעתר למתן צו להשבת מצב לקדמותו והשאלה היחידה שנותרה להכרעה היא מי הגורם שאליו יופנה הצו, שכן מצאתי את עדותו של שריג כי לא הוא זה שחסם את הכניסה לגג המשותף כעדות אמינה שלא נסתרה או הופרכה בחקירה הנגדית (שוי' 39-43 בעמ' 35 לפרוטוקול ההוכחות). הנתבעים סבורים שנכון להמתין לכך ששריג יסדיר את החריגה בעצמו במסגרת העבודות למימוש היתר הבניה (ר' סעיף 56 לסיכומי הנתבעים), אך אין בידי לקבל את עמדת הנתבעים משני טעמים: האחד, במישור המעשי - לא הוכח צפי קרוב לתחילת העבודות למימוש היתר הבניה; והשני, מדובר בשטח משותף שניהלו ותחזקו מצוי באחריות נציגות הבית המשותף ולא באחריות של אחד מבעלי הדירות. לפיכך, סבורני כי הנכון הוא להפנות לנציגות את הצו להתאמת הבנוי בפועל לתשריט הבית המשותף, כאשר בהמשך פסק הדין תינתנה הוראות מפורטות ביחס לאופן ביצוע הצו.

71. אשר לחריגה המסומנת בספרה 3 במפת המודד איסמעיל (ומסומנת באות A במפת המודד בן אבי) - אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בחריגה שאינו בולטת לרכוש המשותף אלא לתוך המרפסת **הפרטית** המוצמדת לדירתו של שריג. בנסיבות אלו, וגם בהנחה שמדובר בחריגה שאינה תואמת היתר (ואיני קובע זאת) הרי שאין עילה המסורה לסמכותו העניינית של המפקח להורות על הריסת החריגה (ר' סעיף 55 לסיכומי התובע וסעיף 57 לסיכומי הנתבעים).

72. אשר להגבהת המעקה בעשרים ס"מ כפי שמסומן בספרה 4 במפת המודד איסמעיל - כפי שטוענים הנתבעים בסיכומיהם (ר' סעיף 63), ובמידה רבה של צדק, מדובר בטענה קנטרנית, שכן לא ברור מה הנזק, המטרד או ההפרעה שנגרמת לתובע כתוצאה מהמשך המצב הקיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ונראה כי מדובר בדרישה דווקנית של התובע. מעבר לכך, גם 'חריגה' נטענת זו, וזאת גם על
2 פי המודד מטעם התובע, אינה בגדר הרחבת בניה שבולטת לתוך הרכוש המשותף. לפיכך,
3 ובדומה לאמור ביחס לחריגה 3, אין כל עילה בגדרי סמכותי העניינית שלפיה ניתן להורות
4 על עבודות להריסת או שינוי המעקה.
- 5 73. השטח העיקרי השנוי במחלוקת בין הצדדים נוגע לחריגה מספר 2 במפת המודד איסמעיל –
6 הממ"ד. לטענת התובע, מדובר בהרחבה של הממ"ד על חשבון הרכוש המשותף בשטח של
7 0.75×3.43 מטר שהם בסה"כ 2.57 מ"ר. בחוות דעת בן אבי הוסבר כי המידות המופיעות
8 בהיתר הבניה ובתשריט הבית המשותף, אכן אינן תואמות את מידות האורך והרוחב כפי
9 שנמדדו בפועל, אולם ההפרש בין השטח המדוד בפועל של הממ"ד (14.96 מ"ר) לבין השטח
10 המדוד על פי היתר הבניה ותשריט הבית המשותף (14.11 מ"ר) הוא 0.8 מ"ר בלבד שהוא
11 הפרש מינורי וזניח ביחס לשטח הדירה בכללותה. אציין כי בחוות דעתו של המודד
12 איסמעיל, בניגוד לחוות דעתו של המודד בן אבי, לא נערכה כל השוואה בין השטח המדוד
13 בפועל לבין המידות המופיעות בתשריט רישום הבית המשותף ובהיתר הבניה, שכן המודד
14 איסמעיל אישר בעדותו שלא מדד בפועל את שטח הממ"ד (ר' שו' 16-17 בעמ' 7 לפרוטוקול
15 ההוכחות). לטעמי, מדובר בנתונים רלוונטיים החסרים בחוות דעת איסמעיל, בשים לב לכך
16 שסטיות שאינן ניכרות בשטחי דירות הוא מצב קביל ומותר שהדין מכיר בו (אמנם בהקשר
17 אחר, ובעניין זה אפנה לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ולצו מכר דירות (טופס של מפרט -
18 תיקון), התשס"ח-2008).
- 19 74. פרט להעדר מדידה מדויקת של הממ"ד עצמו, יש להדגיש כי מחוות הדעת של המודד
20 איסמעיל לא ניתן לקבוע בוודאות כיצד מתבטא אי-ההתאמה בין המצב הפיזי בפועל לבין
21 התיאור בתשריט הבית המשותף. על מנת להוכיח את שטח ה'פלישה' לרכוש המשותף
22 ולקבוע את המצב הקודם שאליו יש לשוב, על התובע היה להציג בפניי נתונים מפורטים
23 המשווים בין שיטות המדידה השונות: שיטת המדידה בה נעשה תשריט הבית המשותף
24 המקורי, לעומת שיטת המדידה שיישם המודד מטעמו. ההבחנה בין שיטות המדידה חשובה
25 שכן ייתכן שהמדידה המקורית בוצעה לפי שיטת 'מידות נטו' (המודדת את השטח הפנימי
26 ללא עובי הקירות), ואילו המדידה החדשה נעשתה לפי שיטת 'מידות ברוטו' (הכוללת את
27 עובי הקירות החיצוניים), או להיפך. ללא השוואה מדויקת זו, לא ניתן לקבוע אם אכן יש
28 פלישה או שמדובר בפער שנובע משיטות מדידה שונות.
- 29 75. אציין כי כאשר מבוקש צו הריסה לחלק מדירת מגורים - שהוא סעד חריף וקיצוני - הדבר
30 מחייב הצגת מלוא הנתונים הרלוונטיים הנדרשים להכרעה. דבר שלא נעשה על ידי התובע
31 במקרה זה.
- 32 76. לאור האמור, לא הוכחה זכאותו של התובע לסעד של הריסת חלק הממ"ד בדירת שריג
33 והסגתו ב-75 ס"מ, ועל כן הוא נדחה בזאת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צו עשה לפינוי מיטלטלין ומתן מפתח לשימוש בגג

- 1
- 2 77. כאמור, התובע טען כי שריג מאחסן בדרך קבע כיסאות בשטח משותף (המסומן בספרה 1
- 3 במפת המודד איסמעיל). כאמור לעיל, בחקירתו הנגדית אישר שריג כי הכיסאות שהונחו
- 4 שם שייכים לו (ר' פסקה 69 לעיל).
- 5 78. בענייננו, לא הוצגה כל החלטה באסיפת הדיירים המתירה לאחסן כסאות ברכוש המשותף.
- 6 על פי ההלכה הפסוקה, בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש
- 7 המשותף, בלי שידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף. אותו "שימוש סביר
- 8 ורגיל" פורש בפסיקה כ"עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי
- 9 מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי
- 10 נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לו (4) 737, 740-741 (1983)).
- 11 79. באופן קונקרטי, נקבע בפסיקה, כי שימוש סביר ברכוש המשותף ייקבע על פי שני תנאים
- 12 מצטברים: האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק
- 13 ברכוש המשותף; והשני, שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף
- 14 - כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, 647-648 (1974);
- 15 רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (פורסם בנבו 10.1.2017)).
- 16 80. ביישום האמור לענייננו, לטעמי, הצבת כיסאות באופן קבוע, במטרה ברורה לאחסן אותם
- 17 במקום נוח וזמין על חשבון הרכוש המשותף מהווה שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף.
- 18 81. בעניין המפקח על המקרקעין (ת"א) 281/20 מלמד נ' נצר (פורסם בנבו 25.5.2021) ציינה כב'
- 19 המפקחת הבכירה דגנית קציר-ברין, בין היתר, את הדברים הבאים (היפים לענייננו,
- 20 בשוניים הנדרשים): "אוסף ואומר – ככלל איני סבורה כי יש מקום לאחסן ציוד אישי
- 21 בחדר המדרגות של הבית. גם הנחת שקיות זבל בחדר המדרגות אינה מהווה לדעתי שימוש
- 22 סביר ברכוש המשותף. חדר המדרגות הוא רכוש משותף שנועד לשמש את כל בעלי הדירות
- 23 ומבקרים לתכלית גישה ומעבר (ובכלל זאת עליה וירידה במדרגות והימלטות בעת חירום)
- 24 הנחת מיטלטלין בחדר המדרגות עלולה להכביד ולצמצם את מרחב המעבר ולסכן חיי אדם.
- 25 חדר המדרגות אינו דירה ואינו מחסן. ועל כן יש להניח בו – אם בכלל – חפצים מינימליים
- 26 (כגון שטיחונים לניקוי נעליים)". (הדגשה שלי – א.ש.).
- 27 82. אני מסכים לקביעה זו. אין ספק שהצבת כיסאות אינה עונה על הגדרת אותם "חפצים
- 28 מינימליים" כדוגמת שטיחונים לניקוי נעליים שאליהן התייחסה כב' המפקחת קציר-ברין
- 29 בפסיקתה לעיל, משכך, הצבתם של כיסאות ברכוש המשותף עולה כדי שימוש שאינו סביר
- 30 ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

83. מובן כי אין בטענות שלפיהן גם כץ משתמש ברכוש המשותף לאפסון ולהצבת שידה או מיטלטלין שונים כדי להצדיק את התנהלותו של שריג בהקשר זה (ר' בפסק הדין ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר המוזכר לעיל).

כמו כן, ככל שהנתבעים מבקשים להצביע על התנהלותו של כץ הם ודאי רשאים להעלות טענות בעניין זה בכתב ההגנה מטעמם, אולם ברי שלא ניתן לתבוע סעדים בגין שלא בתביעה נפרדת (ר' סעיף 66 לסיכומי הנתבעים).

עם זאת, וככל שמיטלטלין וציוד השייכים לכץ מצויים ברכוש המשותף ללא אישור, טוב יעשה כץ אם יפנה אותם מהשטח המשותף וזאת כדי למנוע התדיינות נוספת ומיותרת.

84. לאור האמור לעיל, על שריג לסלק את הכיסאות שהוצבו בשטח המשותף וזאת בתוך 7 ימים מהיום.

85. מאחר שלכץ נמסרו מפתחות לגג המשותף הרי שמתייתר כל סעד בעניין זה (שו' 5-6 בעמ' 13 לפרוטוקול ההוכחות). כמו כן, ועד להסדרת פתח היציאה לגג המשותף, אני מורה לשריג לאפשר לכץ גישה לגג המשותף, הכל בהתאם להוראות שיינתנו להלן.

פרוק הגבהת הרצפה בגג המשותף ותקינות המעקה בגג

86. בכתב התביעה המתוקן עתר התובע להורות לנציגות או לשריג לפרק את הגבהת הרצפה בגג המשותף ולהחזירה למצבה ערב ההגבהה בטענה כי מצב זה פוגע בפרטיותו, יוצר סיכון בטיחותי לדיירים ואינו עומד בתקנים הרלוונטיים. על טענה זו לא חזר התובע בסיכומיו, כך שדין טענה זו כדין טענה שנזנחה בסיכומים ולפיכך אין לשעות אליה.

87. למעלה מן הצורך, אציין כי מחומר הראיות שהוצג לפניי עולה כי הבעיה הבטיחותית, לכאורה, שעליה הצביע כץ, באה לידי פתרון, שכן בוצעה הגבהה למעקה הגג וכן הותקן מעקה הרחקה נוסף לשם הגברת הבטיחות. עוד עולה כי הדבר נבדק על ידי מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר אישר בדו"ח מיום 3.8.2023 שצורף לתצהיר הנתבעים את בטיחותו ותקינותו של המעקה על פי התקנים הרלוונטיים (ר' נספח 16 לתצהיר דנגוט).

88. עוד אציין ואף זאת למעלה מן הנדרש, כי התובע לא הציג בדל ראיה לפיה הגבהת הגג המשותף פוגעת פגיעה כלשהי בפרטיותו, ודאי לא פגיעה של ממש. כפי העולה מחומר הראיות, אדם ששוהה בגג המשותף מתקשה מאד לצפות למרפסת דירתו של כץ גם אם הוא מאד מעוניין בכך (ר' תמונות נספח 17 לתצהיר דנגוט), כמו כן, מאחר שמרפסות דירת כץ קורו בפרגולות הרי שממילא לא ניתן לראות את המתרחש במרפסות דירת כץ מהגג (ר' תמונות נספח 16 לתצהיר שריג).

89. לאור האמור לעיל, הסעד לפיו יש להורות על פרוק הגבהת הרצפה בגג המשותף לשם השבת המצב לקדמותו – נדחה בזאת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/33/2022
7/44/2024, 7/51/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

90. לא מצאתי להידרש ליתר טענות התובע שנזנחו בסיכומיו או מחמת שלא הוכחו כנדרש או שאינן דרושות לדעתי לצורך הכרעה בהליך.

3 סוף דבר

4 91. התביעה שבפניי להריסת החריגות בדירת שריג המסומנות 2-4 במפת המודד איסמעיל -
5 נדחית בזאת, מן הטעמים המפורטים לעיל. אין בקביעה זו להכשיר עבירות על חוקי התכנון
6 והבניה, ככל שנעברו כאלה.

7 92. באשר להתאמת החריגה המסומנת בספרה 1 במפת המודד איסמעיל לרישום בתשריט הבית
8 המשותף, ניתנות ההוראות הבאות:

9 א. נציגות הבית המשותף תשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, כך שפתח הכניסה לגג
10 המשותף יתאים במדויק למוצג בתשריט הבית המשותף;

11 ב. העבודות הנדרשות לצורך ביצוע האמור לעיל תבוצענה על ידי בעל מקצוע מטעם
12 הנציגות ובמימון הנציגות, בפיקוח הנדסי, ללא פגיעה בתשתיות הבניין, ובכפוף לחוק
13 התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ותקנותיו;

14 ג. העבודות יושלמו בתוך 90 יום מהיום. עם השלמת העבודות תודיע הנציגות על כך
15 בכתב לכך.

16 ד. אישור בכתב מאת הגורם ההנדסי המפקח כי מיקום הפתחים לגג המשותף תואם את
17 תשריט הבית המשותף, בצירוף מדידה מדויקת, ישמש ראיה, לכאורה, לביצוע פסק
18 הדין.

19 93. כמו כן, ניתן בזאת צו קבוע המורה לשריג לאפשר לכך גישה לגג המשותף עד להסדרת פתח
20 הכניסה לגג המשותף כאמור לעיל, בכלל זאת, נאסר על שריג להשאיר את המפתח בדלת
21 ולמנוע מכך את הכניסה לגג המשותף.

22 94. התביעה בעניין פירוק הגבהת הגג המשותף והתקנת מעקה בגג – נדחית.

23 95. במכלול נסיבות העניין, בהתחשב בפער בין הסעדים שנתבעו בתביעת כך לבין הסעדים
24 שנפסקו בסופו של יום, אני מורה שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ל' סיון תשפ"ה, 26 יוני 2025, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה